



SHAIFUL ANUAR BIN ABU BAKAR

lawan

SITI SAFIYYAH BINTI SAMSUL BAHARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 22 Julai 2022 / 22 Zulhijah 1443H

Kes Rayuan No. 10000-070-0068-2021

[Rayuan Terhadap Permohonan Menghidupkan Semula Kes]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes tuntutan menghidupkan semula kes, kes mal no. 10200-070-0487-2020 yang telah diberikan pada 26/4/2021. Responden telah memfailkan permohonan menghidupkan semula kes, dan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan penghakiman seperti berikut: –

- i. Mahkamah meluluskan permohonan menghidupkan semula kes Pemohon berdasarkan seksyen 209(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah memutuskan bahawa semua salinan dokumen-dokumen yang terdapat dalam saman no. 10002-055-0136-2019 boleh digunakan semula dengan syarat nombor pendaftaran dan fi baru hendaklah dikenakan.

[2] Tidak berpuas hati dengan keputusan di atas, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 5/5/2021 dan Alasan Rayuan difailkan pada 27/9/2021. Perayu telah mengemukakan 5 Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 88 – 90 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

[3] Pada 1/7/2019 Responden telah memfailkan kes tuntutan perceraian yang melalui kes no. 10002-055-0136-2019 dibawah seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Namun pada 16/12/2019 Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam telah membuang kes tersebut atas sebab ketidakhadiran Responden.

[4] Pada 2/10/2020, Responden telah memfailkan satu permohonan no. 10200-070-0487-2020 untuk menghidupkan semula dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan keputusan sebagaimana di perenggan [1] di atas.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Kes di hadapan kami ini merupakan kes rayuan daripada satu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan oleh Hakim Bicara yang bertindak di bawah seksyen 209 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen 209 (3) Enakmen menyatakan: –

Seksyen 209. Kuasa Hakim.

(1)

(2).....

(3) Seseorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya, memerintahkan Mahkamah Rendah Syariah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolakny.

[6] Kami dapati tiada tatacara yang khusus berkenaan permohonan menghidupkan semula kes yang telah dibuang akibat ketidakhadiran Pemohon dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Oleh itu kami juga merujuk Arahan Amalan No.15 Tahun 2002 yang menggariskan tatacara permohonan menghidupkan semula kes sebagaimana berikut: –

“(i) Pemohon hendaklah mengemukakan Permohonan untuk menghidupkan semula kes berserta afidavit sokongan”

[7] Manakala Arahan Amalan No.12 Tahun 2005 menyatakan yang berikut: –

“Prosedur menghidupkan semula kes yang telah dibuang atau ditolak sebelum selesai iaitu seperti berikut: –

(i) Pemohon hendaklah mengemukakan Permohonan untuk menghidupkan semula kes berserta affidavit sokongan;

(ii) Mahkamah dalam hal ini hendaklah memberikan nombor dan kod kes yang baru kepada kes yang dihidupkan semula itu pada fail kes yang sama.”

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti notis dan alasan rayuan, rekod rayuan serta dan hujah-hujah pihak-pihak, kami dapati alasan rayuan Perayu adalah isu yang sama serta berkaitan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kami akan rangkumkan semua alasan rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada Hakim Bicara terkhilaf dan memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Syarak dan undang-undang apabila meluluskan permohonan menghidupkan semula kes Responden berdasarkan seksyen 209 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003?**

[9] Hasil penelitian terhadap Alasan Penghakiman Hakim Bicara kami dapati, Hakim Bicara telah bertindak betul apabila mendengar permohonan Responden dengan merujuk kepada seksyen 209 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[10] Kami bersetuju dengan pandangan Hakim Bicara yang mengesahkan bahawa tindakan dan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang

membuang kes Responden akibat ketidakhadiran Responden di hadapan Mahkamah adalah betul bersesuaian dengan seksyen 121(1)(c) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[11] Kami juga dapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan alasan keperluan Responden memohon kesnya dihidupkan semula apabila ianya dikemukakan dalam keterangan di dalam afidavit Pemohon di hadapannya. Hakim Bicara menyatakan dalam penghakimannya (Rekod Rayuan muka surat 82) seperti berikut: –

“5. Mahkamah mendapati bahawa alasan utama pembatalan ini disebabkan ketidakhadiran Pemohon pada 26/11/2019, yang mana Pemohon tidak mendapat kelulusan cuti daripada Majikan namun telah memaklumkan kepada Mahkamah dan responden tentang ketidakhadirannya. Pemohon sebagai orang awam beranggapan bahawa Mahkamah akan memaklumkan tarikh tangguhan akan datang namun Pemohon telah mendapat makluman bahawa kes telah dibuang.”

[12] Kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara telah membuat ulasan terhadap alasan kenapa Responden memohon menghidupkan semula kesnya. Kami dapati fakta atau alasan ketidakhadiran tersebut telah diteliti oleh Hakim Bicara semasa keterangan di hadapannya dan dipertimbangkan. Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa keputusan Hakim Bicara dalam perintah bertarikh 4/5/2021 adalah betul dan tidak perlu untuk kami campurtangan.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan, Hujahan Perayu dan hujah Rsponden, kami sebulat suara memutuskan dan memerintahkan seperti berikut: –

- i. Rayuan Perayu ditolak.
- ii. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi bagi Kes Mal No. 10200-070-0487-2020 bertarikh 26/4/2020 dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.